



PUTUSAN

Nomor 788/ Pid.Sus / 2014 / PN Dps

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

I Bagus Denie Prayogo, tempat/tgl lahir, Sidoarjo/ 17 Maret 1994, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat KTP di Jl.Mertasari Gg. Ramayana Br/Lingk Graha Santi, Desa Sidakarya, Kec.Denpasar Selatan, alamat sementara DENPASAR , agama Islam, pekerjaan tidak ada;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan:-----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2014 sd. tanggal 11 September 2014;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014.-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 9 Nopember 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal tanggal 3 Nopember 2014 s/d tanggal 2 Desember 2014 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Desember 2014 s/d tanggal 31 Januari 2015 ;-----
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti didalam persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I BAGUS DENIE PRAYOGO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Melakukan

Hal. 1 dari 18 hal putusan perkara pidana Nomor 788/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetubuhan dengan Anak secara berlanjut, sebagaimana didakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I BAGUS DENIE PRAYOGO selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidier 4 (empat) Bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink;-----

dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;-----

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 30 Oktober 2014, Nomor Reg.Perk PDM: 779/Denpa.TPL/10/2014, sebagai berikut:----- Bahwa terdakwa I **BAGUS**

DENIE PRAYOGO secara berturut-urur pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 02.00 Wita, pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira pukul 01.00 Wita, atau pada suatu waktu antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kost terdakwa di DENPASAR atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi SAKSI KORBAN (15 th), melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, setidaknya-tidaknya harus dipandang sebagai beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 saksi SAKSI KORBAN di jemput oleh saksi 1 SAKSI 2 PU untuk diajak bekerja di PKB sebagai penjaga stan PKB, saat itu saksi SAKSI KORBAN langsung pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan langsung menuju Art Center Denpasar untuk mencari pekerjaan, namun setelah sampai di Art Center pendaftaran menjaga stand sudah tutup, sehingga saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI 2 PU melanjutkan dengan jalan-jalan sampai malam kemudian saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI 2 PU langsung menuju ke kost milik terdakwa di DENPASAR, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN menginap di tempat tersebut, namun saat itu terdakwa tidak ada di tempat.-----
- Bahwa pada Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa datang ke tempat kost dengan kondisi mabuk, dan terdakwa langsung menonton televisi dengan saksi SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa mendekati saksi SAKSI KORBAN dan mengajak berhubungan badan sambil menciumi bibir dan leher saksi SAKSI KORBAN, awalnya saksi SAKSI KORBAN menolak permintaan terdakwa dengan alasan baru baru menjalani hubungan pacaran, namun saat itu terdakwa mengatakan “Yang, ayuk main yuk, aku minta jatah, saksi SAKSI KORBAN menjawab “aku takut, kalau aku hamil kamu ninggalin aku”, dan di jawab oleh terdakwa “aku serius sama kamu Yang, aku gak akan ninggalin kamu Yang, kalau kamu hamil , aku akan tanggung jawab”, mendengar hal tersebut saksi SAKSI KORBAN akhirnya bersedia melakukan hubungan badan dengan terdakwa, terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa melepas celana boxer miliknya, setelah sama-sama tidak menggunakan celana dan dengan posisi rebahan di atas kasur serta terdakwa berada di belakang saksi

Hal. 3 dari 18 hal putusan perkara pidana Nomor 788/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBAN, terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi SAKSI KORBAN dan menggerakkan kemaluannya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas kasur, kemudian saksi SAKSI KORBAN membersihkan diri ke kamar mandi dan langsung tidur, sedangkan terdakwa melanjutkan menonton televisi.-----

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wita sedang menonton televisi di tempat kost terdakwa, tiba-tiba terdakwa menghampiri dan duduk disebalah saksi SAKSI KORBAN sambil berkata “Yang mekathuk yuk (Yang, berhubungan badan yuk)” dan saksi SAKSI KORBAN menjawab “ terserah kamu aja, yang penting kamu gak ninggalin aku”, selanjutnya terdakwa meminta saksi SAKSI KORBAN membuka celana yang dipakainya, dan terdakwa membuka sendiri celananya dan langsung mengambil posisi tiduran miring di belakang saksi SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi SAKSI KORBAN dan menggerakkan kemaluannya sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di lantai samping kasur, setelah berhubungan badan saksi SAKSI KORBAN langsung membersihkan diri dan tidur, sedangkan terdakwa melanjutkan nonton tevelisi.-----
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira pukul 01.00 Wita, saat saksi SAKSI KORBAN sedang tidur di kost terdakwa, saksi SAKSI KORBAN mendengar pintu kamar digedor, dan ketika membuka pintu ternyata terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung tidur di samping saksi SAKSI KORBAN, dengan posisi miring terdakwa berada di belakang saksi SAKSI KORBAN, saat itu terdakwa memeluk dari belakang dan meraba payudara saksi SAKSI KORBAN, saat meraba tersebut terdakwa memegang tangan saksi SAKSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN dan menyuruh saksi SAKSI KORBAN memegang kemaluan terdakwa yang sudah ereksi, selanjutnya terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam dari belakang hingga lutut dan terdakwa juga menurunkan celana boxer miliknya sampai lutut, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vaginanya, selanjutnya terdakwa menggerakkan kemaluannya selama kurang lebih 15 (lima belas menit), kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di pantat saksi SAKSI KORBAN, selesai melakukan hubungan badan tersebut saksi SAKSI KORBAN langsung pergi ke kamar mandi sedangkan terdakwa langsung tertidur.-----

- Bahwa saksi SAKSI KORBAN mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa dikarenakan terdakwa telah mengatakan kepada saksi SAKSI KORBAN serius menjalani hubungan pacaran dengannya dan jika saksi SAKSI KORBAN hamil terdakwa tidak akan meninggalkannya.-----
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 sekitar pukul 19.00 Wita saksi SAKSI KORBAN di jemput oleh orang tuanya yaitu saksi SAKSI 3 PU dan saksi KW di tempat kost terdakwa, dikarenakan selama kurang lebih satu minggu saksi SAKSI KORBAN tidak pulang ke rumah, dan saksi SAKSI KORBAN menceritakan telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga dengan kejadian tersebut saksi SAKSI 3 PU melporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.-----
- Akibat perbuatan terdakwa, pada selaput dara saksi SAKSI KORBAN terdapat robekan lama para arah jam tujuh, delapan, dan sebelas disekitarnya tidak tampak kemerahan, tidak nyeri, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, berdasarkan Visum et Repertum No. : UK.01.15/IV.E.19/VER/414/2014 tanggal 6 Juli 2014 yang dibuat dan

Hal. 5 dari 18 hal putusan perkara pidana Nomor 788/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp. KF., selaku dokter
pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum
telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing
memberikan keterangan sebagai berikut : -----

SAKSI KORBAN,

- Saksi adalah pacarnya terdakwa ;-----
- Saksi pacaran dengan terdakwa sudah 2 minggu lebih ;-----
- Awalnya tanggal 27 Juni 2014 saksi dijemput oleh SAKSI 2 PU untuk diajak bekerja menjaga stand di Art Centre, dengan mendapat upah Rp.60.000, kemudian saksi sanggupi, sekitar pukul 19.00 wita saksi diajak oleh SAKSI 2 PU ke kosnya terdakwa ;-----
- Karena tidak ada yang mengantar lalu saksi menginap di kosnya terdakwa;-----
- Saksi tidur bersama terdakwa satu kamar ;-----
- Waktu itu ada 5 orang, tempat tidurnya ada 2 ;-----
- Pada waktu tidur saksi dengan terdakwa sempat bersetubuh ;-----
- Begitu saksi diajak bersetubuh dengan terdakwa, saksi sempat menolak dengan mengatakan “nanti kalau saya bunting bagaimana, apakah terdakwa mau bertanggung jawab “ dijawab oleh terdakwa “ saya mau bertanggung jawab “, dengan jawaban terdakwa tersebut saksi mau



diajak bersetubuh dengan terdakwa dan pada waktu itu antara saksi dengan terdakwa suka sama suka;-----

- SAKSI 2 PU ia pergi bersama pacarnya ;-----
- Kira-kira ada jam satu malam saksi bersetubuh dengan terdakwa;-----
- Waktu saksi bersetubuh dengan terdakwa lampu kamar mati ;-----
- Waktu itu bersetubuh hanya satu kali, selesai bersetubuh, ia terdakwa nonton TV ;-----

- Saksi sudah pernah bersetubuh dengan terdakwa sudah 3 kali, dan selain terdakwa saksi juga sudah pernah 1 kali bersetubuh dengan lelaki lain dan jaraknya sudah sebulan lebih;-----
- Orang tua saksi tidak tahu saksi menginap di rumah kos terdakwa ;-----
- Besoknya saksi dicara oleh orang tua ;-----
- Alasan saksi karena tidak ada motor untuk mengantar pulang jadi saksi menginap, kemudian saksi diajak pulang oleh orang tua, kemudian terdakwa ditangkap polisi ;-----
- Yang melapor Polisi adalah orang tua saksi ;-----
- Waktu saksi bersetubuh dengan terdakwa pakai baju, celana dilepas setengah;-----

- Saksi mau bersetubuh dengan terdakwa, karena terdakwa mau bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab;-----

--

- Saksi juga tidak tahu, waktu itu orang tua saksi datang tiba-tiba ;-----
- Waktu itu tidak ada keluar darah ;-----
- Terdakwa waktu itu tidak pakai kondom, tapi pada waktu seperma dikeluarkan diluar oleh terdakwa ;-----

SAKSI 2 PU,

- Saksi kenal SAKSI KORBAN dengan sejak 26 Juni 2014 dan benar tanggal 27 Juni 2014 saksi menjemput SAKSI KORBAN dirumahnya untuk bekerja menjaga stand;-----
- Waktu itu saksi yang mengajak pergi kerumah terdakwa, karena saksi tahu bahwa SAKSI KORBAN pacaran dengan terdakwa ;-----
- Setelah saksi sampai dirumah kos terdakwa, lalu saksi pergi bersama pacar saksi, kemudian SAKSI KORBAN tinggal bersama terdakwa dan menginap disana ;-----
- SAKSI KORBAN menginap dirumah terdakwa sejak 27 Juni 2014 s/d 3 Juli 2014 ;-----
- Orang tua SAKSI KORBAN datang kerumah kos terdakwa tanggal 3 Juli 2014 ;-----

SAKSI 3 PU,

- Yang saksi tahu ada masalah persetubuhan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bersetubuh adalah terdakwa dengan anak kandung saksi yang baru berumur 15 tahun ;-----
- Anak saksi bernama Namanya SAKSI KORBAN;----
- Benar, ia sudah sekolah di SMK kelas I ;-----
- Saksi dengar di Kantor Polisi, setelah saksi melapor dan suatu kebetulan saksi lewat didepan rumah kos, dan melihat anak saksi masuk kamar kos tersebut lalu saksi melapor polisi ;-----
- Saksi melapor Polisi karena anak saksi tidak dirumah dari tanggal 27 Juni 2014 s/d 3 Juli 2014 ;-----
- Saksi tidak tahu anak saksi pacaran dengan terdakwa, setelah di Kantor Polisi saksi baru tahu mereka pacaran ;-----
- Sebelumnya anak saksi tidak pernah berhubungan dengan orang lain
- Benar barang bukti itu adalah baju anak saksi ;-----
- Pernah saksi tanyakan kenapa mau disetubuhi dengan terdakwa ia diam saja ;-----
- Pernah saksi tanyakan ia menerangkan dipaksa oleh terdakwa untuk bersetubuh;-----
- Saksi merasa keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Terdakwa kenal dengan korban seminggu yang lalu, kenalnya lewat

Hal. 9 dari 18 hal putusan perkara pidana Nomor 788/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS;-----

- Setelah kenal lalu terdakwa ketemuan dirumah korban, waktu itu terdakwa pergi bersama adik terdakwa, untuk selanjutnya terdakwa sendiri datang kerumah korban ;-----
- Terdakwa tidak ada memaksa korban untuk menginap, korban mau menginap dirumah terdakwa karena korban mau kerja dengan adik terdakwa di Art Centre;-----
- Terdakwa tidur satu kos bersama 3 orang adik terdakwa ;-----
- Waktu itu terdakwa tidur bersama korban, sedangkan adik-adik tidur disebelahnya lain tempat tidur ;-----
- Adik-adik tidak melihat, karena ia sudah tidur, sedangkan lampu terdakwa matikan ;-----
- Terdakwa belum bekerja, baru mulai melamar pekerjaan ;-----
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 3 kali dan dilakukan suka sama suka ;-----
- Benar, orang tua korban datang kerumah kos terdakwa menjemput korban;-----
- Terdakwa mau bertanggung jawab dan menikahi korban ;-----
- Waktu pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban tidak mengeluarkan darah artinya korban tidak perawan dan tidak merasa sakit gampang masuknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti
benar ;-----
- Yang melapor adalah orang tua
korban ;-----
- Terdakwa
bersalah ;----- merasa

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa berturut-turut pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, hari Senin tanggal 30 Juni 2014 dan hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 kira-kira pukul 01.00 wita, bertempat di kost terdakwa DENPASAR Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban bernama SAKSI KORBAN .-----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dengan saksi korban pacaran;-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban diajak oleh saksi SAKSI 2 PU bekerja di Art Centre untuk menjaga stand dengan _____ mendapat _____ upah Rp.60.000,-- ;-----
- Bahwa benar setelah menjaga stand SAKSI 2 PU mengajak pergi _____ saksi _____ korban _____ kerumah _____ kost terdakwa ;-----
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak ada yang mengantar pulang lalu saksi korban menginap di rumah kost terdakwa ;-----
- Bahwa selama saksi korban menginap di rumah kost terdakwa, lalu terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan ;-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban suka sama suka melakukan _____ persetubuhan _____ tanpa paksaan ;-----

Hal. 11 dari 18 hal putusan perkara pidana Nomor 788/Pid.Sus/2014/PN Dps



Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa telah terbukti dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya;-----

1. Unsur setiap orang ;-----
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;-----
3. Unsur dipandang sebagai beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Pengertian setiap orang adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan setiap orang yang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana, yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu terdakwa I BAGUS DENIE PRAYOGO, yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya sesuai seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, baik berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, barang bukti, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, menunjukkan bahwa benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”-----

Unsur ini bersifat alternatif redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, secara berturut-turut, keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat dan petunjuk serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dan SAKSI KORBAN yang masih berusia 15 th dan masih berstatus pelajar. Persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membujuk SAKSI KORBAN dengan mengatakan “Yang, ayuk main yuk, aku minta jatah, saksi SAKSI KORBAN menjawab “aku takut, kalau aku hamil kamu ninggalin aku”, dan di jawab oleh terdakwa “aku serius sama kamu Yang, aku gak akan ninggalin kamu Yang, kalau kamu hamil , aku akan tanggung jawab”, mendengar hal tersebut saksi SAKSI KORBAN akhirnya bersedia melakukan hubungan badan dengan terdakwa, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal tanggal 28 Juni 2014, tanggal 30 Juni 2014 dan tanggal 2 Juli 2014 bertempat di tempat kost terdakwa di DENPASAR.-----

Akibat perbuatan terdakwa, pada selaput dara saksi SAKSI KORBAN terdapat robekan lama para arah jam tujuh, delapan, dan sebelas disekitarnya tidak tampak kemerahan, tidak nyeri, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, berdasarkan Visum et Repertum No. : UK.01.15/IV.E.19/VER/414/2014 tanggal 6 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp. KF., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “dipandang sebagai beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” -----

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, secara berturut-turut, keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat dan petunjuk yang diajukan dalam

Hal. 13 dari 18 hal putusan perkara pidana Nomor 788/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa benar secara berturut-urut Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, secara berturut-turut, keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat dan petunjuk serta dikaikan dengan barang bukti bahwa benar telah terjadi persetubuhan secara berturut turut yaitu :-----

- pada Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa datang ke tempat kost dengan kondisi mabuk, dan terdakwa langsung menonton televisi dengan saksi SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa mendekati saksi SAKSI KORBAN dan mengajak berhubungan badan sambil menciumi bibir dan leher saksi SAKSI KORBAN, awalnya saksi SAKSI KORBAN menolak permintaan terdakwa dengan alasan baru baru menjalani hubungan pacaran, namun saat itu terdakwa mengatakan “Yang, ayuk main yuk, aku minta jatah, saksi SAKSI KORBAN menjawab “aku takut, kalau aku hamil kamu ninggalin aku”, dan di jawab oleh terdakwa “aku serius sama kamu Yang, aku gak akan ninggalin kamu Yang, kalau kamu hamil , aku akan tanggung jawab”, mendengar hal tersebut saksi SAKSI KORBAN akhirnya bersedia melakukan hubungan badan dengan terdakwa, terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa melepas celana boxer miliknya, setelah sama-sama tidak menggunakan celana dan dengan posisi rebahan di atas kasur serta terdakwa berada di belakang saksi SAKSI KORBAN, terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi SAKSI KORBAN dan menggerakkan kemaluannya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas kasur, kemudian saksi SAKSI KORBAN membersihkan diri ke kamar mandi dan langsung tidur, sedangkan terdakwa melanjutkan menonton televisi.-----
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wita sedang menonton televisi di tempat kost terdakwa, tiba-tiba terdakwa menghampiri dan duduk disebalah saksi SAKSI KORBAN sambil berkata “Yang mekathuk yuk (Yang,



berhubungan badan yuk)” dan saksi SAKSI KORBAN menjawab “ terserah kamu aja, yang penting kamu gak ninggalin aku”, selanjutnya terdakwa meminta saksi SAKSI KORBAN membuka celana yang dipakainya, dan terdakwa membuka sendiri celananya dan langsung mengambil posisi tiduran miring di belakang saksi SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina saksi SAKSI KORBAN dan menggerakkan kemaluannya sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di lantai samping kasur, setelah berhubungan badan saksi SAKSI KORBAN langsung membersihkan diri dan tidur, sedangkan terdakwa melanjutkan nonton tevelisi.-----

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekira pukul 01.00 Wita, saat saksi SAKSI KORBAN sedang tidur di kost terdakwa, saksi SAKSI KORBAN mendengar pintu kamar digedor, dan ketika membuka pintu ternyata terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung tidur di samping saksi SAKSI KORBAN, dengan posisi miring terdakwa berada di belakang saksi SAKSI KORBAN, saat itu terdakwa memeluk dari belakang dan meraba payudara saksi SAKSI KORBAN, saat meraba tersebut terdakwa memegang tangan saksi SAKSI KORBAN dan menyuruh saksi SAKSI KORBAN memegang kemaluan terdakwa yang sudah ereksi, selanjutnya terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam dari belakang hingga lutut dan terdakwa juga menurunkan celana boxer miliknya sampai lutut, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vaginanya, selanjutnya terdakwa menggerakkan kemaluannya selama kurang lebih 15 (lima belas menit), kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di pantat saksi SAKSI KORBAN, selesai melakukan hubungan badan tersebut saksi SAKSI KORBAN langsung pergi ke kamar

Hal. 15 dari 18 hal putusan perkara pidana Nomor 788/Pid.Sus/2014/PN Dps



mandi sedangkan terdakwa langsung tertidur.dengan demikian unsur ini terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, kemudian majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bh celurit dengan panjang kurang lebih 30 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat kehitaman, 1 (satu) bh tas warna hitam merk PPLS 2011, akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yang masih berusia 15 tahun yang masih dikatagori anak dan masih berstatus sebagai pelajar ;-----
- Perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang ;-----
- Hal yang meringankan :-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka ;-----

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa I Bagus Denie Prayogo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan anak secara berlanjut" .-----



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;-----

Dan denda sebesar Rp.60.000.000,-- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;-----

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 bh kaos lengan pendek warna pink dikembalikan kepada SAKSI KORBAN ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 10 Desember 2014, oleh kami: **Indria Miryani,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A. Ketut Anom Wirakanta,SH.** dan **Beslin Sihombing,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I Made Sayoga,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Mia Fida,E,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Ketut Anom Wirakanta,SH.

Indria Miryani,SH.

Beslin Sihombing,SH.MH.

Panitera Pengganti ,

Hal. 17 dari 18 hal putusan perkara pidana Nomor 788/Pid.Sus/2014/PN Dps



I Made Sayoga,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014
Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Desember 2014 Nomor
788/Pid.Sus/2014/PN Dps

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)